LICITACIÓN REDUCIDA

ADQUISICIÓN DE UN WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) ADMINISTRADO

I. CONDICIONES GENERALES

1. Objeto de la contratación

El Banco Hipotecario de la Vivienda, en adelante BANHVI, requiere adquirir un Web Application Firewall (WAF) Administrado, según las condiciones técnicas del presente pliego de condiciones.

2. Presentación de la oferta

La oferta se presentará únicamente por el sistema Integrado de Compras (SICOP), (Artículo 16 LGCP, 25 RLGCP), asumiendo el oferente las consecuencias que se puedan generar por su falta de cuidado o cualquier error imputable a él en el momento de ingresar su oferta y la documentación complementaria. Lo anterior basado en el artículo 40 del Reglamento de SICOP y Artículo 119 RLGCP.

La Administración no autoriza la presentación de ofertas por medios electrónicos de transmisión de datos como casilleros electrónicos, correos electrónicos u otros medios.

Por el solo hecho de presentar la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones y especificaciones de este pliego de condiciones, así como a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes de la República de Costa Rica. Según el Art 123 del RLGCP Forman parte de la oferta, la información ingresada en el sistema y los documentos que la acompañen (entiéndase los archivos anexos que adjunto el oferente).

La Administración, según lo indicado en los Artículos 125 inciso d), 129 al 131 del RLGCP, aceptará Ofertas en Consorcio cumpliendo con las siguientes condiciones:

- Se aceptarán la participación de dos (2) o más personas jurídicas y/o físicas en consorcio, con el objetivo de cumplir y fortalecer los requisitos dispuestos en el pliego de condiciones. Las obligaciones que asume cada uno de los miembros que conforman el consorcio, deberán quedar plasmadas en el respectivo acuerdo consorcial. Alguna de las personas

Barrio Dent, San Pedro de Montes de Oca • Teléfono: (506) 2527-7400 • Apdo. 160-1002 San José, Costa Rica • www.banhvi.fi.cr

Consorciadas deberá tener la experiencia en el objeto del contrato establecida en ítem 19 del presente pliego de condiciones. Los integrantes del consorcio responderán frente a la Administración de forma solidaria, como si fuesen una única contraparte. Artículo 48 LGCP y 125 RLGCP. Si el consorcio reúne los equipos de trabajo y profesionales; los mismos de forma independiente deberán cumplir el perfil solicitado en este pliego de condiciones.

- Incorporar en el SICOP, anexo a la oferta, el acuerdo del consorcio debidamente protocolizado en el que consten los términos que regularán las relaciones de las partes y de éstas con la Administración, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del RLGCP.

El acuerdo consorcial cubrirá al menos los siguientes aspectos:

a. Calidades, incluido domicilio y medio para recibir notificaciones y capacidad de las partes.

b. Designación de los representantes, con poder suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de formalización y de ejecución contractual. Indicar cual será el integrante líder del consorcio y a nombre de cuál de los integrantes se realizará la adjudicación y quien emitirá la factura y para trámites de pago.

c. Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos económicos o bienes intangibles, experiencia, compromisos y obligaciones que asumiría cada integrante en las fases del procedimiento contractual.

d. El porcentaje de la participación de cada uno de ellos.

e. Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual.

f. Cada uno de los Integrantes del Consorcio debe aportar las declaraciones firmadas digitalmente, en caso de que las firmas sean autógrafas, deberán estar debidamente autenticadas por abogado.

g. De resultar adjudicado el Consorcio, se rendirá una garantía que respalde el cumplimiento de manera solidaria. Esto aplica en caso de que el Pliego de

Condiciones a si lo solicite o por el tipo de licitación, la normativa así lo demande.

NOTA: Si el oferente presenta en su oferta algún documento anexo en estado "CONFIDENCIAL", debe adjuntarse en un archivo completamente por aparte y de forma independiente de la oferta y demás documentos solicitados por la administración y deberá indicar mediante acto motivado justificación de forma clara, detallada y con fundamento legal, las razones del por qué considera que dicha información debe ser tenida como "CONFIDENCIAL". Además, adjuntar un resumen claro y detallado del contenido de la información declarada confidencial.
En caso de que un participante considere que existe información confidencial, así deberá indicarlo de modo expreso en el sistema digital unificado, al momento mismo de presentar o facilitar la documentación, haciendo señalamiento claro de los folios o archivos que estimas confidenciales y de los motivos y su sustento jurídico. Artículo 15 LGCP y 30 de su Reglamento.

3. Precio de la oferta

El precio de la oferta debe ser unitario, firme, total y definitivo durante la vigencia de la oferta.

La oferta podrá consignarse en moneda nacional o extranjera. Para la conversión de la oferta en moneda extranjera, se utilizará como referencia el tipo de cambio de venta del dólar registrado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el día de la apertura de ofertas.

El precio debe contemplar el Impuesto al Valor Agregado IVA.

Los oferentes deberán presentar la estructura del precio tanto en valores absolutos como porcentuales, utilizando al menos la siguiente formula:

Concepto	**Colones o dólares**		**Índice de reajuste**
Concepto	Monto	%	
CD mano de obra			
CD insumos			
CD subcontratos			

CI mano de obra			
Ci insumos			
Utilidad			No se reajusta.
IMPREVISTOS			No se reajusta.
Total		**100%**	

De conformidad con el artículo 103 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, el adjudicatario presentará el presupuesto detallado dentro del plazo de 8 (ocho) días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato.

4. Forma de pago

El pago se realizará de forma anual anticipada. El primer pago se tramitará una vez que el Departamento de Tecnologías de Información emita el acta de recepción a satisfacción de la instalación, configuración y puesta en producción del servicio, y a partir de esa fecha iniciará el plazo de vigencia del primer año contractual. Los pagos de los períodos siguientes se tramitarán al inicio de cada año de servicio, contra presentación de la factura y la verificación de conformidad por parte del Departamento de Tecnologías de Información.

En caso de que la facturación se emita en dólares, el pago se realizará en colones al tipo de cambio del día de pago, conforme a lo establecido en el artículo 18 del RLGCP y articulo 48 de la Ley N°7558.

Para el trámite de pago, los proveedores obligados al uso de la factura electrónica deberán realizar el trámite de pago mediante el SICOP. La factura electrónica deberá ser remitida al correo electrónico proveeduría@banhvi.fi.cr y, adicionalmente, al módulo de pagos del SICOP, con el fin de que quede debidamente incorporada en el expediente de la licitación.

La fecha límite de envío será el día 20 de cada mes; en el caso de que ese día sea un día no hábil, se pasará dicha fecha límite al día hábil siguiente.

En caso de presentarse la factura después de esa fecha límite, el documento electrónico no se tramitará y el contratista deberá anular la factura y remitirla el siguiente mes. Asimismo, será responsabilidad del contratista verificar que la factura haya sido recibida efectivamente en el correo electrónico de la Proveeduría del BANHVI. En caso de omitir dicha verificación, el BANHVI no asumirá responsabilidad alguna por el pago de intereses derivados de la no recepción de la factura.

Quienes se encuentren exentos de tal obligación, deberán presentar la factura en el BANHVI, Barrio Dent, San Pedro de Montes de Oca, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 300 metros Oeste y 100 metros Norte, para tramitar el respectivo pago. En ambos casos la factura podrá ser presentada en el momento de la entrega del bien o servicio.

En el caso de que el contratista desee ceder el pago, conforme a lo estipulado en el artículo 278 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, deberá informarlo a la Administración a través del sistema SICOP en el momento de presentar la solicitud de pago. En dicho trámite tendrá que adjuntar todos los documentos necesarios que respalden la cesión correspondiente.

5. Requisitos de admisibilidad

Los oferentes deben presentar junto con su oferta una declaración jurada en donde hagan constar el cumplimiento de los siguientes aspectos:

5.1. Que cuenta con al menos 5 (cinco) años de experiencia implementando soluciones WAF, a instituciones públicas o privadas. (Deberá indicar la cantidad total de años de experiencia acreditada en este tipo de servicios).

5.2. Que cuenta con al menos 5 (cinco) contratos de proyectos implementados relacionados con WAF. Para lo cual deberá presentar la información utilizando el siguiente formato:

Institución o empresa a la que le brindó el servicio	Detalle del servicio y nivel de satisfacción del cliente	Fecha de implementación (mes/año)	Contacto

5.3. Que el personal técnico a cargo de la implementación y el soporte debe estar certificado en la herramienta a implementar, para lo cual, deberá presentar copia de los atestados correspondientes del personal técnico.

5.4. Que es socio autorizado del fabricante de la herramienta a implementar, para lo cual, deberá presentar copia de la certificación por parte del fabricante que indique la cantidad de años como partner del fabricante.

5.5. Que cuenta con la certificación vigente en la Norma ISO/IEC 27001, lo anterior para cumplimiento del Acuerdo CONASSIF 5-24.

6. Plazo de la contratación

El plazo de la contratación será de 1 (un) año con posibilidad de prórroga de 3 (tres) periodos iguales para un total máximo de 4 (cuatro) años posibles.

7. Vigencia de la oferta

Debe consignarse expresamente la vigencia de la oferta, la cual no podrá establecerse por un plazo inferior a 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de la fecha señalada para la apertura de las ofertas. La vigencia de las ofertas se entenderá prorrogada automáticamente si el BANHVI amplía el respectivo plazo para resolver la adjudicación. En caso de no expresar la vigencia de la oferta, se entenderá que el oferente acepta el plazo de 30 (treinta) días hábiles.

9. <u>Cláusula penal</u>

Obligación	Incumplimiento	Categoría	Multa	Justificación
Cumplir con los tiempos máximos de atención y solución de incidentes establecidos para cada nivel de soporte del servicio WAF, conforme al apartado 21.1 del pliego de condiciones: SLA crítico: una hora; SLA medio: ocho horas; SLA bajo: dieciséis horas, contados a partir del reporte del incidente.	Incumplir los tiempos máximos de atención y solución establecidos para el nivel de soporte correspondiente, sin que exista una causa debidamente justificada y aceptada por la Administración.	Alta para SLA crítico. Media para SLA medio. Baja para SLA bajo.	Por cada incumplimiento de los tiempos máximos establecidos para el nivel de soporte correspondiente, se aplicará el porcentaje definido para cada categoría, conforme a la base de cálculo establecida en el pliego de condiciones. SLA crítico: 1% SLA medio: 0,5% SLA bajo: 0,3% Del total del monto anual del servicio en el que existan atrasos.	El cumplimiento de los niveles de servicio resulta esencial para garantizar la disponibilidad, integridad y adecuada operación de las aplicaciones protegidas por el WAF. Los atrasos en la atención de incidentes pueden prolongar la indisponibilidad de los servicios, incrementar la exposición a riesgos de seguridad informática y afectar la continuidad operativa institucional. La clasificación por niveles permite establecer consecuencias proporcionales a la criticidad del incidente y a su posible impacto sobre los servicios del BANHVI.

El cobro se deducirá de las facturas pendientes de pago o de la factura de la prórroga del año siguiente. Además, la Administración queda facultada para retener de cualquier pago los montos que correspondan al cobro.

El cobro por concepto de cláusula penal y multas no podrá superar el veinticinco por ciento (25 %) del precio del contrato, incluidas sus modificaciones (artículo 46 de la Ley General de Contratación Pública, Ley N.º 9986, y artículo 117 de su Reglamento). Una vez alcanzado ese límite, la Administración podrá valorar el inicio del procedimiento de resolución contractual y de determinación de daños y perjuicios (artículos 113 y 114 de la Ley N.º 9986), así como de las sanciones a particulares que correspondan (artículos 118 a 121 de la Ley N.º 9986).

La aplicación de la cláusula penal se hará mediante acto motivado con indicación de la prueba que lo sustente. Contra ese acto cabrán los recursos de revocatoria y apelación, que deberán presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación (artículo 47 de la Ley N.º 9986 y artículo 117 de su Reglamento).

10. Subcontratación

El oferente está obligado a cumplir todo lo dispuesto en el art 49 de la LGCP y 133 del RLGCP, por lo tanto, tendrá que reportar en su oferta si va a realizar o no subcontrataciones (aportar tabla con los nombres de cada uno, números de cedula física/jurídica, porcentaje de subcontratación que le corresponde a c/u y que realizara dentro de la licitación), para brindar el servicio. Todo subcontratista tiene que estar registrado al momento de la apertura en el SICOP, si un subcontratista no está registrado la oferta será descalificada, y el subcontratista tiene que estar al día con todas sus obligaciones legales (patente, CCSS, FODESAF, Hacienda, permiso de funcionamiento al día).

De determinarse que, si hay subcontratos y no los reporto en la oferta al momento de la apertura, la oferta queda descalificada. Lo anterior basados en la resolución de la CGR, numero R-DCA-0988- 2019. Con la finalidad de incentivar la participación de más oferentes se permite que un mismo subcontratista este en más de una oferta.

11. Reajuste de precios

En los contratos, que se realicen al amparo de la Ley General de Contratación Pública, tanto la Administración como el contratista, tendrán derecho al mantenimiento del equilibrio económico de los costos directos e indirectos del contrato, con fundamento en el artículo 43 de la Ley General de Contratación

Pública N°9986, 107 y siguientes de su reglamento. Bajo ningún supuesto, serán objeto de reajuste ni revisión la utilidad ni el rubro de imprevistos según el decreto ejecutivo Nº 44937-H-MICITT-MIDEPLAN Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios.

12. Daños en los Activos de la Institución

Si en el proceso de entrega de los servicios el adjudicatario dañara o afectara cualquiera de los activos del Banco por razones de omisión, negligencia, ejecución técnica indebida o ejecución técnica no autorizada por el BANHVI; según los alcances de la contratación definida entre las partes, el proveedor se hará responsable de reparar o sustituir los componentes dañados o afectados sin costo alguno para el BANHVI, en los tiempos que el Banco defina.

Si por el daño o afectación causada, se viera interrumpida la continuidad en la prestación de los servicios del Banco, el Proveedor deberá cubrir todos los costos necesarios o adicionales que fueran requeridos para restablecer la prestación de los servicios del BANHVI que quedaron fuera de operación, producto de los daños o afectación presentada. El BANHVI se reserva el derecho de entablar los procesos legales correspondientes, a fin de que le sean resarcidos los montos estimados, por los daños y perjuicios ocasionados durante el tiempo en que sus servicios estuvieron fuera de operación.

13. Confidencialidad

En virtud de la presente contratación el adjudicatario podrá tener acceso a información confidencial, la cual no podrá ser revelada a excepción de aquella que sea requerida para el cumplimiento de las obligaciones derivadas esta contratación, o bien cuando sea requerida por ley de conformidad con lo establecido por la Ley de Información no Divulgada. El adjudicatario deberá garantizar la confidencialidad de la información que le sea suministrada durante el periodo total de esta contratación y hasta por 5 (cinco) años posteriores a la terminación de la relación contractual.

14. Compromiso de anticorrupción

Los participantes deberán cumplir con lo señalado en el artículo 24 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública con relación al actuar ético e íntegro de otros sujetos distintos a la Administración.

15. Anuencia a auditorías externas

En caso de resultar adjudicatario estará anuente a que el BANHVI pueda solicitar una auditoría externa cuando así lo considere necesario, con el propósito de alcanzar el objeto de la contratación.

16. Evaluación a proveedores

El BANHVI se reserva el derecho de evaluar al adjudicatario, por medio de la opción de Evaluación de Proveedores que al efecto tiene la plataforma SICOP. El oferente debe indicar expresamente en su oferta la aceptación de esta actividad, caso contrario ésta se tendrá por aceptada.

17. Administrador del contrato

El encargado de velar por la correcta ejecución del objeto contractual es Juan Carlos Astúa González del Departamento de Tecnologías de Información.

II. CONDICIONES TÉCNICAS

18. Objetivo de la contratación

Proteger las aplicaciones y los sitios web del BANHVI que se encuentran expuestos en Internet, proporcionando una visión más eficiente sobre los eventos de seguridad, con el fin de facilitar una gestión proactiva ante posibles incidentes.

19. Requerimientos del servicio

19.1 El WAF debe proteger entre 3(tres) y 5(cinco) aplicaciones web o portales institucionales que se encuentren publicados en Internet.

19.2 La solución WAF debe ser en nube (Cloud WAF) y su licenciamiento bajo suscripción.

19.3 En caso de ser requerido, la solución WAF deberá permitir la integración de aplicaciones, sitios o APIs adicionales, sin interrumpir el servicio o modificar la infraestructura existente.

19.4 El WAF deberá detectar y bloquear ataques dirigidos a la capa de aplicación, así como brindar monitoreo continuo e inspección de tráfico HTTP y HTTPS.

19.5 El servicio deberá soportar un ancho de banda mínimo de 10 Mbps, sin límite de request por segundo.

19.6 La arquitectura que posea el WAF deberá ser capaz de detectar y bloquear tráfico malicioso en tiempo real a través de reglas de seguridad, análisis de comportamiento u otros mecanismos de protección, con el fin de prevenir incidentes de seguridad.

19.7 El WAF debe incorporar fuentes de inteligencia y correlación que tengan la capacidad para analizar direcciones IP, filtrar tráfico anómalo, revisar listas de reputación, inspeccionar encabezados HTTP/HTTPS y verificar URLs, payloads, cookies, formularios, etc., de manera que sea posible prevenir ataques a través de bloqueos o mecanismos ya prestablecidos.

19.8 La solución deberá alinearse con estándares de seguridad reconocidos, tales como ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27032, PCI-DSS o HTTP RFC Compliance, entre otros (todos es sus últimas versiones).

19.9 El oferente deberá demostrar que la solución WAF puede integrarse y exportar eventos de seguridad hacia sistemas SIEM y SOAR, entre ellos Sumo Logic.

19.10 El WAF debe tener la capacidad de brindar protección ante diferentes tipos de ataques, incluyendo vulnerabilidades del OWASP Top 10, por ejemplo:

- Denegación de servicio (DoS) y Denegación de servicio distribuidos (DDoS).
- Ataques de fuerza bruta.

- Ataques de inyección SQL, LDAP, XML, etc.
- Cross-Site Scripting (XSS).
- Cross-Site Request Forgery (CSRF).
- Explotación de vulnerabilidades de aplicaciones (Path Transversal, Local File Inclusion, Remote File Inclusion, Server Side Request Forgery, etc.).
- Secuestro de sesiones.
- Ataques automatizados.
- Peticiones y ataques generados por bots. Para estos casos específicos, la herramienta debe ofrecer aplicar bloqueos automáticos, CAPTCHA u otros mecanismos alternativos.
- Exposición de información sensible.
- Explotaciones a APIs.
- Entre otras.

19.11 El WAF debe incorporar mecanismos rate limiting, los cuales permitirán limitar la cantidad de solicitudes que un usuario, token, IP o aplicación pueda realizar en un período determinado, definiendo parámetros tales como:

- Acción de la regla
- Identificador
- Límites permitidos
- Tiempo de bloqueo
- Entre otras.

19.12 El WAF debe brindar protección basada en firmas, además, no deberá limitarse únicamente a las reglas o firmas que trae el fabricante, sino que debe permitir que los administradores creen sus propias reglas de detección, monitoreo o bloqueo.

19.13 El WAF debe enmascarar o bloquear información o mensajes confidenciales generados por las aplicaciones y/o los servidores.

19.14 La solución debe permitir la identificación y monitoreo continuo de los dominios, URLs y destinos externos a los que los scripts ejecutados en el navegador de los usuarios envían o solicitan información, a fin de detectar comportamientos no autorizados o potencialmente riesgosos.

19.15 El servicio WAF debe proporcionar acceso a una consola administrativa para al menos 4 (cuatro) administradores, la cual deberá permitir la gestión de usuarios bajo un esquema de roles o perfiles. Adicionalmente, este portal administrativo deberá soportar autenticación MFA a través de Microsoft Authenticator, Google Authenticator o Cisco Duo.

19.16 La consola administrativa debe brindar trazabilidad y mostrar los cambios realizados por los usuarios administradores o por el proveedor.

19.17 El servicio WAF deberá operar bajo un esquema de administración compartida, donde el proveedor será responsable de la gestión integral de la plataforma y del manejo de los incidentes de seguridad que sean detectados, mientras que el personal técnico del BANHVI tendrá acceso a la consola administrativa para realizar tareas de monitoreo, consultas, generación de reportes y, de ser requerido, gestión de configuraciones.

19.18 En caso de que se detecte un evento de seguridad que pueda afectar negativamente las aplicaciones o los sitios web protegidos por el WAF, el proveedor deberá aplicar sus playbooks definidos, así como coordinar con el personal técnico del BANHVI para ejecutar las medidas de contención y mitigación correspondientes.

19.19 La consola administrativa deberá mostrar información relevante sobre el plan contratado, por ejemplo: cantidad de aplicaciones protegidas, ancho de banda adquirido, período de suscripción, entre otros.

19.20 Desde la consola administrativa se podrán ejecutar reglas o tareas de acuerdo con el comportamiento del tráfico identificado, con el fin de prevenir, mitigar o responder ante eventos potencialmente maliciosos.

19.21 El servicio deberá permitir la gestión de políticas de seguridad, la creación de reglas personalizadas para las aplicaciones o los sitios protegidos y la definición de reglas de enrutamiento o redirección de tráfico, de acuerdo con los requerimientos operativos de la institución.

19.22 La consola administrativa debe poseer un dashboard que muestre diferentes tipos de estadísticas, alertas y eventos en tiempo real.

19.23 La consola administrativa deberá mostrar las aplicaciones protegidas, detallando información relevante como su estado de seguridad y los eventos registrados.

19.24 La consola administrativa deberá generar diferentes tipos de reportes sobre eventos, ataques bloqueados, tendencias, registros y consultas históricas, entre otros.

19.25 La solución WAF debe contar con mecanismos de balanceo global que permitan configurar chequeos de salud de tipo TCP, HTTP y HTTPS.

19.26 El servicio debe contar con un portal de Inteligencia de Amenazas que posea al menos las siguientes capacidades:

- Visualización de mapas dinámicos sobre amenazas globales en tiempo real.
- Permitir a los administradores del WAF observar las direcciones IP que están interactuando con las aplicaciones o los sitios protegidos, con el fin de obtener datos relevantes, tales como país de origen, nivel de riesgo, score reputacional, etc.
- Incluir, como parte del licenciamiento ofertado, capacidades de consulta a los servicios Threat Intelligence del fabricante.

19.27 El servicio debe contar con un portal que permita gestionar certificados digitales, considerando al menos lo siguiente:

- La creación de certificados digitales para las aplicaciones requeridas deberá ser automático (este servicio no representará costos adicionales para el BANHVI y debe permitir, como mínimo, la creación de un certificado por aplicación protegida).
- La renovación de los certificados digitales deberá ser automática.
- En la interfaz web se podrá visualizar el detalle de los certificados creados.
- Entre otras.

19.28 La herramienta debe actualizarse de manera automática, o bien, el oferente deberá brindar este servicio durante la vigencia del contrato como parte integral del servicio.

19.29 El servicio debe estar disponible 24x7x365, por lo cual, el oferente deberá demostrar que la solución cuenta con una disponibilidad de al menos el 99,95%.

20. Instalación e implementación

20.1 El oferente debe implementar la última versión estable de la solución, así mismo, deberá garantizar que el BANHVI cuente con la versión actualizada durante toda la vigencia del contrato.

20.2 El oferente presentará un cronograma con las actividades que se realizarán durante la implementación, considerando como mínimo las indicadas en el punto 7 del presente documento.

20.3 Cualquier error durante la fase de implementación deberá ser subsanado por el oferente, por lo que el BANHVI no incurrirá en gastos adicionales.

20.4 El oferente deberá garantizar que la solución se adapte completamente a las aplicaciones y los sitios web que el BANHVI desea proteger.

20.5 El oferente deberá adjuntar en su oferta los requerimientos técnicos y de instalación, a fin de que el personal del Departamento de TI pueda verificarlos.

20.6 El oferente deberá garantizar una implementación no intrusiva, sin cambios en la infraestructura o aplicaciones protegidas y con una operación continua durante el despliegue.

20.7 La implementación no deberá requerir modificación alguna de hardware o software del lado de los servidores y/o aplicaciones a proteger.

20.8 En caso de ser requerido, el adjudicatario deberá brindar acompañamiento durante el período de implementación tanto al personal técnico del BANHVI como a sus proveedores de servicio.

20.9 Tras finalizar la implementación, el adjudicatario debe capacitar entre 2 (dos) y 4 (cuatro) usuarios administradores en el uso de la herramienta.

20.10 Al finalizar el proyecto, el adjudicatario presentará un informe final como parte de los entregables.

20.11 El adjudicatario debe entregar manuales técnicos de la solución WAF, los cuales deberán estar en español. En caso contrario, únicamente se aceptarán en idioma inglés.

20.12 Como plazo máximo de instalación e implementación se establecen 60 (sesenta) días hábiles. En caso de no indicar expresamente el plazo de instalación e implementación se entenderá que acepta los 60 (sesenta) días hábiles establecidos en la presente cláusula.

21. Soporte

21.1 El oferente debe brindar soporte técnico durante el período en que el BANHVI cuente con licenciamiento como parte integral del servicio. Durante este lapso, la institución no incurrirá en gastos adicionales en caso de fallas, errores funcionales, actualizaciones u otros motivos relacionados directamente con la solución.

21.2 El oferente deberá tener un canal autorizado para el registro de fallas, ya sea a través de una mesa de servicios, sitio web o correo electrónico. En caso de que estas opciones no estén disponibles al momento de hacer el reporte, éste se podrá hacer vía telefónica.

21.3 El oferente deberá brindar soporte en modalidad 5/8. No obstante, debe garantizar soporte técnico por parte del fabricante durante todo el plazo de la contratación en horario 24/7.

21.4 Como parte de del soporte, el oferente efectuará (cuando corresponda) ajustes finos o tuning de reglas y políticas, a fin de minimizar falsos positivos y falsos negativos.

21.5 Se definirán tres niveles de soporte:

- **SLA crítico:** aplicable para aquellos problemas que incluyan inoperatividad de la solución y afecten la disponibilidad o integridad de las aplicaciones protegidas por el WAF. El tiempo de solución de respuesta

no podrá ser mayor a 1 (una) hora hábil, una vez realizado el debido reporte.

- **SLA medio:** aplicable para aquellos problemas que incluyan inoperatividad parcial de la solución y que no representen un riesgo medio o alto para las aplicaciones expuestas a Internet. El margen de respuesta será de hasta 8 (ocho) horas hábiles.
- **SLA bajo:** aplicable para aquellos problemas que se generen por desconocimiento en la operación de la herramienta o que no afecten la integridad o disponibilidad de las aplicaciones expuestas a Internet. El margen será de hasta 16 (dieciséis) horas hábiles.

21.6 El soporte deberá ser en español. En caso de que no ser posible, únicamente se aceptará idioma inglés.

21.7 El oferente deberá garantizar que la solución cuente con acceso a un sitio web del fabricante, en el cual se pueda consultar la información técnica del producto o acceder a foros y recursos de soporte.

III. MECANISMO DE EVALUACIÓN

El cuadro siguiente presenta las ponderaciones que se otorgarán a cada factor a calificar:

FACTORES	%
a) Precio de la oferta	80%
b) Cantidad de años de experiencia	15%
c) Certificaciones partner	5%
TOTAL	**100%**

De seguido se presenta el mecanismo que se empleará, para asignar puntaje a cada uno de los factores descritos en cuadro anterior:

a) <u>Precio de la oferta</u> (80%)

Se evaluará el precio indicado en la oferta económica, de conformidad con lo señalado en el punto 3 del pliego de condiciones. El puntaje se asignará de la siguiente manera:

Puntaje = 80* (Precio de la Oferta Mínimo de los oferentes /
Precio de la Oferta del Oferente)

b) <u>Cantidad de años de experiencia</u> (15%)

Se evaluará la cantidad adicional de años de experiencia que tenga el oferente implementando soluciones WAF, de conformidad con el punto 5.1 del pliego de condiciones. Para lo cual se brindará el puntaje de conformidad con el siguiente cuadro

Años de experiencia	Porcentaje
6 años	5%
Entre 7 y 9 años	10%
10 años o más	15%

c) <u>Certificaciones partner</u> (5%)

Se incluirá como criterio de evaluación los niveles de certificación partners. Para lo cual se brindará el puntaje de conformidad con el siguiente cuadro:

Nivel	Porcentaje
Inicial o equivalente	1%
Silver o equivalente	3%
Gold o equivalente	4%
Platinum o equivalente	5%

Desempate

La adjudicación se hará a favor de la oferta que resulte con mayor puntaje en la evaluación. En caso de empate en la puntuación total, se considerará como factor de desempate, el ser una empresa PYME, de conformidad con la puntuación adicional expresamente señalada en el artículo 97 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública (es deber del oferente demostrar tal condición).

De persistir el empate, se convocará a una reunión con los oferentes empatados para realizar una rifa que determinará al adjudicatario. El oferente podrá participar personalmente o mediante un representante debidamente autorizado. En caso de no presentarse, se entenderá que acepta el resultado de la rifa. En el acto estará presente un abogado del BANHVI, quien actuará como testigo para garantizar la transparencia del proceso. El BANHVI se reserva el derecho de documentar la rifa por el medio que considere más conveniente. Posteriormente, el resultado será comunicado a los interesados a través del sistema SICOP.